

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4275/2543

นายองอาจ สาตรพันธุ์ กับพวก
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 3 อัฐฐ วรรคสอง, มาตรา 22, มาตรา 26, มาตรา 27, มาตรา 56
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายเวลายื่นรายการชำระภาษีอากรหรือนำส่งภาษี
อากรฯ มาตรา 5

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายเวลายื่นรายการชำระภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากรตาม ป. รษฎากร ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฐฐ วรรคสอง แห่ง ป. รษฎากร ข้อ 2 และ 5 ระบุว่าถ้าได้ยื่นรายการและชำระภาษีอากร หรือนำส่งภาษีอากรตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2534 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2535 ผู้นั้นไม่ต้องเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม ฉะนั้น ผู้ที่จะได้รับประโยชน์โดยได้รับยกเว้นเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว จะต้องชำระหนี้ค่าภาษีอากรแก่จำเลยจนครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ประกาศกระทรวงการคลังกำหนด เมื่อโจทก์ทั้งสองยังมิได้ชำระหนี้ค่าภาษีอากรแก่จำเลยจนครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ประกาศกระทรวงการคลังกำหนด โจทก์ทั้งสองย่อมไม่ได้รับยกเว้นเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลาง พิพากษาให้แก้ไขการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเลขที่ 1016/ตส/2/1/103102 ลงวันที่ 29 เมษายน 2539 กับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลขที่ 1010/ผ.1/26/41/232 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2541 โดยให้หักค่าใช้จ่ายให้แก่โจทก์เพิ่มจำนวน 5,380,000 บาท ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ทั้งสอง โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า เมื่อปี 2531 โจทก์ทั้งสองมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ แต่โจทก์ทั้งสองมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ต่อมา มีประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องขยายระยะเวลายื่นรายการการชำระภาษีหรือนำส่งภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2534 วันที่ 31 มกราคม 2535 โจทก์ทั้งสองจึงยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2531 ในนามคณะบุคคลที่มีโชนิติบุคคลระบุว่า มีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 21,860,000 บาท และมีค่าใช้จ่าย 21,000,000 บาท แต่มิได้แสดงรายละเอียดของค่าใช้จ่าย เจ้าพนักงานประเมินจึงออกหมายเรียกตรวจสอบและได้มีหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้โจทก์ที่ 1 ในฐานะบุคคลในคณะบุคคลโดยจำเลยที่ 2 และที่ 1 ชำระภาษี พร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์การประเมิน คณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์วินิจฉัยให้หักค่าใช้จ่ายค่าก่อสร้างอาคารพาณิชย์ให้แก่โจทก์ทั้งสองเพิ่มขึ้น
นอกจากนั้นยืนตามการประเมิน?

กรณีปัญหาที่ว่า โจทก์ทั้งสองได้รับนิรโทษกรรมยกเว้นเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
ตามประกาศกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2534 หรือไม่นั้น ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง ขยายเวลายื่นรายการการชำระภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัญญัติ วรรค
สอง แห่ง ป. รัษฎากร ข้อ 2 และ 5 ระบุว่า ถ้าได้ยื่นรายการและชำระภาษีอากร หรือ
นำส่งภาษีอากรตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2534 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2535 ผู้นั้นไม่
ต้องเสียเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม ฉะนั้น ผู้ที่จะได้รับประโยชน์โดยได้รับยกเว้นเบี้ยปรับ
และเงินเพิ่มตามประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว จะต้องชำระหนี้ค่าภาษีอากรแก่
เจ้าเลยจนครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ประกาศกระทรวงการคลังกำหนด เมื่อโจทก์ทั้ง
สองยังมิได้ชำระหนี้ค่าภาษีอากรแก่เจ้าเลยจนครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ประกาศ
กระทรวงการคลังกำหนด โจทก์ทั้งสองย่อมไม่ได้รับยกเว้นเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตาม
ประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสอง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้
เป็นพับ.

(เรื่องฤทธิ์ ศรีวรรณะ-สันติ ทักราล-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายอรรถสิทธิ์ ร่มไทรทอง

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ